

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA – FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y DE ADMINISTRACION
POSGRADO ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN**

MODULO SEGURIDAD SOCIAL

Programa Analítico Parte Teórica

PARTE I – Aspectos Sustantivos

1.	<u>Introducción</u>
1.1.	Contingencias Sociales. Concepto. Clasificación y consecuencias. Seguridad Social. Concepto. Principios generales.
1.2.	Nociones sobre el financiamiento de la Seguridad Social. Fuentes de financiamiento: propias e impositivas.
1.3.	Naturaleza jurídica de los tributos de la Seguridad Social. Seguro. Salario Diferido. Tributaria: impositiva, contribución especial. Jurisprudencia CSJN.
1.4.	Creación del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) y de la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS). Ley 23.696. Decreto N° 2284/91. Subsistemas que integran la CUSS y Subsistemas extra - CUSS. Marco normativo.
2.	<u>Sujetos</u>
2.1.	Sujeción Activa
2.1.1.	Subsistemas y Acciones de Seguridad Social.
2.1.2.	Entes de aplicación: Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES); Dirección General Impositiva (DGI) -Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS)-; Obras Sociales (OS) -Superintendencia de Servicios de Salud (SSSal)-; Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA); Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
2.2.	Sujeción Pasiva
2.2.1.	Incorporación Obligatoria. Régimen Empleador y Régimen Autónomo.
2.2.2.	Personas al servicio de representaciones y agentes diplomáticos o consulares acreditados en el país. Dependientes de organismos internacionales que presten servicios en la República.
2.2.3.	Socios de sociedades que prestan servicios bajo dependencia de las mismas. Incorporación Voluntaria. Régimen Empleador y Régimen Autónomo. Jurisprudencia CFSS. Posición de la AFIP.
2.2.4.	Sujetos exceptuados.
2.2.5.	Actividades simultáneas. Simultaneidad externa e interna.
3.	<u>Hecho Imponible</u>
3.1.	Hecho Imponible en el Régimen Empleador
3.1.1.	Concepto de relación de dependencia. Análisis legal de la relación de dependencia. Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y Ley del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
3.1.2.	Análisis jurisprudencia de la relación de dependencia. Subordinación Jurídica,

3.1.3.	Económica y Técnica. Concepto. Jurisprudencia CFSS y Posición de la AFIP. Configuración de la relación de dependencia. Elementos que permiten identificarla. Jurisprudencia CFSS.
3.1.4.	Nacimiento del “hecho imponible”. Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y Ley del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Posición de la AFIP.
3.1.5.	Hecho Imponible en el Régimen Autónomo.
3.1.6.	Actividades autónomas en la Ley del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
3.1.7.	Concepto de habitualidad en la actividad autónoma. Jurisprudencia CFSS.
3.2.	<u>Base Imponible</u>
3.2.1.	Base Imponible en el Régimen Dependiente.
3.2.2.	Concepto de remuneración. Análisis legal del concepto de remuneración en la Ley del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
4.	Conceptos NO remunerativos. Análisis legal en la Ley del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
4.1.	Gratificaciones. Jurisprudencia CFSS.
4.1.1.	Beneficios Sociales. Asignaciones No Remunerativas. Jurisprudencia CSJN.
4.1.2.	Conceptos No Remunerativos fijados por Convenio Colectivo de Trabajo. Su vigencia. Resoluciones MTESS. Jurisprudencia CFSS. Posición de la AFIP.
4.1.2.1.	Prestaciones Complementarias No Remunerativas. Jurisprudencia CFSS.
4.1.2.2.	Bases Mínimas y Máximas de Cotización.
4.1.2.3.	Base Mínima de Aportes y Contribuciones.
4.1.2.4.	Base Máxima de Aportes.
4.1.3.	Detracción de la base imponible Ley 27.430.
4.1.3.1.	Base Imponible en el Régimen Autónomo
4.1.3.2.	Concepto de renta de referencia. Ingresos brutos anuales y Calidad del sujeto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
4.1.3.3.	Incorporación al Régimen Autónomo. Afiliación.
4.2.	Encuadramiento.
4.2.1.	Categorización.
4.2.2.	Cotización.
4.2.2.1.	Sujetos que realicen actividades autónomas simultáneas.
4.2.2.2.	<u>Cotizaciones</u>
4.2.2.3.	Alícuotas Originales.
4.2.2.4.	Alícuotas de aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
4.2.3.	Alícuotas de aportes y contribuciones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
5.	Alícuotas de contribuciones al Fondo Nacional de Empleo (FNE) y al Régimen de Asignaciones Familiares.
5.1.	Alícuotas de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de Obras Sociales (RNOS) y al Sistema Nacional del Seguro de Salud (SSS).
5.1.1.	Evolución de Alícuotas.
5.1.2.	Evolución de aportes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) (actual SIPA).
5.1.3.	Evolución de contribuciones al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) (actual SIPA), al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y

	Pensionados (INSSJP), al Fondo Nacional de Empleo (FNE) y al Régimen de Asignaciones Familiares.
5.1.4.	Unificación de contribuciones. Decreto N° 814/2001. Su problemática. Jurisprudencia CFSS y Posición AFIP.
5.2.	<u>Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes</u> (Monotributo)
5.2.1.	Monotributo en General.
5.2.2.	Concepto.
5.2.3.	Sujetos. Sujetos comprendidos. Sujetos excluidos
5.2.4.	Requisitos de adhesión
5.3.	Concepto de unidad de explotación
5.3.1.	Concepto de actividad económica
5.3.2.	Categorización
5.4.	Parámetros
5.4.1.	Ingresos Brutos.
5.4.2.	Superficie.
6.	Energía eléctrica consumida.
6.1.	Alquileres devengados.
6.2.1.	Recategorización semestral.
6.2.	Normas especiales para inicio de actividades.
6.2.1.	Modificación de datos.
6.2.2.	Pago.
6.3.	Instrumento de pago.
6.4.	Incentivo para el cumplimiento.
6.5.	Cuenta corriente de Monotributistas y Autónomos.
6.6.	Vinculación con otros impuestos.
6.7.	Normas relativas al Impuesto al Valor Agregado.
6.7.1.	Normas relativas al Impuesto a las Ganancias.
6.7.2.	Baja. Renuncia. Exclusión.
6.7.3.	Monotributo en Particular.
6.7.4.	Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.
6.8.	Sujetos Inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (Monotributista Social o Efector Social).
6.9.	Asociados a Cooperativas de Trabajo.

PARTE II – Aspectos Procesales

1.	<u>Determinación de deuda</u>
1.1.	Normativa aplicable. Ley 26.063.
1.2.	Determinación sobre base cierta y base presunta.
1.3.	Determinación de oficio de aportes y contribuciones.
1.4.	Indicios y presunciones aplicables a los efectos de la determinación de deuda.
1.5.	Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT).
1.6.	Jurisprudencia CFSS sobre distintos supuestos: relevamiento de personal, denuncia Z, comunicación de sentencias por parte de los juzgados laborales.
2.	<u>Prescripción</u>
2.1.	Normativa aplicable.
2.2.	Modo de contar el plazo de prescripción.
2.3.	Causales de interrupción y de suspensión. Jurisprudencia CFSS.
3.	<u>Procedimiento recursivo de impugnación de deudas e infracciones en materia de Seguridad Social</u> (Procedimiento impugnatorio)
3.1.	Aspectos generales
3.1.1.	Origen legal
3.1.2.	Carácter reglado del procedimiento impugnatorio.
3.1.3.	Carácter especial del procedimiento impugnatorio.
3.1.4.	Efectos de los actos administrativos dictados en el marco del procedimiento impugnatorio.
3.2.	Procedimiento en instancia administrativa.
3.2.1.	Determinación de deuda.
3.2.3.	Invitación a regularizar (prevista). Conformidad con la determinación de deuda.
3.2.4.	Impugnación. Requisitos: plazos para la presentación y denuncia de ilegitimidad; acreditación de personería e intimación para acreditarla; oportunidad para el ofrecimiento de prueba y prueba que puede ofrecerse.
3.2.5.	Apertura y producción de prueba. Rechazo de prueba. Prueba testimonial, pericial e informativa. Rechazo de la prueba ofrecida. Alegato.
3.2.6.	Resolución. Petición de revisión. Requisitos: plazo, contenido.
3.2.7.	Liquidación. Impugnación de la liquidación.
3.3.	Procedimiento en instancia judicial.
3.3.1.	Recurso de apelación. Requisitos: plazos, firma de letrado, depósito previo.
3.3.2.	Depósito previo. Situaciones de excepción, sustitución y especiales. Jurisprudencia CFSS y CSJN.
3.3.3.	Condición procesal de AFIP en instancia judicial.
3.4.	<u>Régimen de infracciones</u>
3.4.1.	Normativa aplicable.
3.5.	Tipos infraccionales.
4.	Reglamentación.
4.1.	Competencia: AFIP y MTEySS.
4.2.	Procedimientos recursivos aplicables.

Bibliografía

Parte I – Aspectos Sustantivos

- Aren, Julio. “Régimen Legal de las Obras Sociales. Agentes del Seguro Nacional de Salud”. Ed. Lexis Nexis. Bs. As. 2007.
- Bavera, Josefina y Monetto, Cristián. “Monotributo”. 3ra. Edición. Ed. Errepar. Bs. As. 2010.
- Bendersky, Lázaro. “Trabajo en Negro”. Ed. Ediciones Jurídicas. Bs. As. 2008.
- Brondo, Alberto. “RENATRE”. Ed. Ciccus. Bs. As. 2005.
- Chirinos, Bernabé. “Tratado Teórico Práctico de la Seguridad Social”. Ed. Quórum. Bs. As. 2005.
- Dowhaluk, Christian Sergio. “Las Pasantías y el Fraude Laboral”. Ed. García Alonso. Bs. As. 2008.
- Failembogen, Indy. “El Trabajador Autónomo”. Ed. Errepar Bs. As. 2001.
- Farrés, Pablo. “Cooperativas de Trabajo”. Ed. Ediciones Jurídicas Cuyo. Mendoza 2000.
- Fundación UOCRA. “Monotributo. Aspectos Sustantivos”. Ed. Aulas y Andamios. Bs. As. 2011.
- Giordano, Horacio; Mongiardino, Carlos J.; Taddei, Pedro J. M. “Manual de Obras Sociales”. Ed. Errepar. Bs. As. 2007.
- Grenabuena, Silvia R. “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. El Monotributo”. 6ta. Edición. Ed. Aplicación Tributaria. Bs. As. 2004.
- Hierrezuelo, Ricardo y Núñez, Pedro. “Responsabilidad Solidaria en el Contrato de Trabajo”. Ed. Hammurabi. Bs. As. 2003.
- Jaime, Raúl y Brito Peret “Régimen Previsional. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Ley 24.241”. Ed. Astrea. Bs. As. 1999.
- Martín, José María y Rodríguez Usé, Guillermo F. “Derecho Tributario General”. Ed. Depalma. Bs. As. 1995.
- Morrone, Fernando Luís. “Sistema Único de la Seguridad Social. Aportes y Contribuciones. Evolución de Alícuotas”. Ed. Aplicación Tributaria SA. Bs. As. 2005.
- Pérez, Daniel y Segú, Gustavo. “Blanqueo Laboral y Promoción y Protección del Empleo Registrado”. Ed. Errepar. Bs. As. 2009.
- Perugini, Alejandro H. “Relación de Dependencia”. Ed. Hammurabi. Bs. As. 2004.
- Pose, Carlos. “Fraude y Simulación en el Derecho Laboral”. Ed. David Grinberg. Bs. As. 2011.
- Ramón, Mónica. “Los Recursos de la Seguridad Social”. Ed. Errepar. Bs. As. 2001.
- Romero, Analía Santos. “Seguridad Social. Regímenes de Retención”. Ed. Aplicación Tributaria. Bs. As. 2009.
- Ross Bravo, Jaime “Derecho Tributario Sustantivo”. Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal. Santo Domingo. República Dominicana. 2009.
- Sarsosa, José A. “Sistema Integral Previsional Argentino. Ley 26.425 Comentada”. Ed. Ediciones Jurídicas. Bs. As. 2009.

- Schick, Horacio y otros autores. "Ley de Riesgos del Trabajo. Reforma Ley 26.773". Ed. Errepar. Bs. As. 2012.
- Segú, Gustavo (Coordinador). "Práctica del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social". Ed. Errepar. Bs. As. 2006.
- Sirena, José Luís. "Autónomos". Ed. Errepar. Bs. As. 2007.
- Taddei, Pedro J. M.; Mongiardino, Carlos J.; Naccarato, Reinaldo. "Manual de la Seguridad Social". 2da. Edición. Ed. Ábaco. Bs. As. 2007.
- Taddei, Pedro y Giordano, Horacio. "Nociones de Seguridad Social". Ed. Aulas y Andamios. Bs. As. 2010.
- Vázquez Vialard, Antonio. "Derecho del Trabajo y Seguridad Social". Ed. Astrea. Bs. As. 1981.

Parte II – Aspectos Procesales

- Accorinti, Susana. "Recursos de la Seguridad Social. Procedimientos y Sentencias Esenciales". Ed. La Ley. 2da. Edición. Bs. As. 2013.
- Billardi, Cristián. "Solve et Repete". Ed. Ad Hoc. Bs. As. 2006.
- Comadira, Julio Rodolfo y Monti, Laura (colaboradora). "Procedimientos Administrativos". Ed. La Ley. Bs. As. 2003.
- Fraga, Diego. "Tratado de la Información Tributaria". Ed. La Ley. Bs. As. 2011.
- Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana Camila. "Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social". Ed. Depalma. Bs. As. 2001.
- Hutchinson, Tomás. "Régimen de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549". Ed. Astrea. Bs. As. 1992.
- Navarrine, Susana Camila y Asorey, Rubén O. "Presunciones y Ficciones en el Derecho Tributario". 2da. Edición. Ed. Depalma. Bs. As. 2000.
- Pérez, Daniel G. "Ilícitos y Sanciones en materia de Seguridad Social". Ed. La Ley. Bs. As. 2005.
- Pérez, Daniel. "Presunciones, Pruebas, Indicios y Excesos en el Procedimiento de Seguridad Social". Ed. Errepar. Bs. As. 2011.
- Pérez, Daniel. "Procedimiento Tributario. Recursos de la Seguridad Social. Tomo I. Procedimiento y Proceso". Ed. Errepar. Bs. As. 2006.
- Rodríguez, José María. "El Acto Administrativo Tributario". Ed. Ábaco. Bs. As. 2004.
- Salomone, Juan Carlos. "La Prueba en el Procedimiento Laboral". Ediciones de la República. Bs. As. 2006.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
 Conste que la presente es Copia fiel del Original
 Facultad de Cs. Económicas y de Adm.

Raul Mura
Lic. RAUL MURA
 SECRETARIO POSTGRADO
 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
 Y DE ADMINISTRACION
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA